

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2710/2537

นางน้อย เสวตโยธิน

โจทก์

นายสุรพล กิตติมณฑล กับพวก

จำเลย

นายสุรพล กิตติมณฑล (ตามฟ้องใช้ว่า
กิตติมณฑล) ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรชัย กิตติมณฑล (ตามฟ้องใช้ว่า
กิตติมณฑล) ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสองมีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะกลับคำสั่งของศาลชั้นต้น โปรดงดการ บังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2535 ว่าการรังวัด ปักหลักเขตที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตรวจสอบ และทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองในการแบ่งแยกที่ดิน ระหว่างกันเสียใหม่ และขอให้มีคำบังคับเพิ่มเติมในการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดิน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความทุกประการแล้ว
จึงถือว่าการบังคับคดีนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,83)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ บังคับในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 75)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษามั่งจับให้จำเลยทั้งสอง ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีการ
บังคับที่จะต้องขอทูลเกล้าฯ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษามั่งจับให้จำเลยทั้งสอง ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีการ
บังคับที่จะต้องขอทูลเกล้าฯ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(จเร อำนวยการพัฒนา-ชยันต พันทาวงศ์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ